رقم القضية في المحكمة الإدارية ٧٤٨ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٣٤ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٩/١٠هـ

الموضوعات

عقد - صيانة ونظافة - مسؤولية عقدية - غرامة تقصير - زيادة غرامة التقصير - ملاحظة الجهة الرقابية على العقد - فسخ العقد - التفرقة بين فسخ العقد وسحب العمل للتنفيذ على الحساب - استقرار المراكز النظامية - مخالفة ضوابط فرض غرامة التقصير.

مطالبة المدعية (هيئة الهلال الأحمر السعودي) إلزام المدعى عليها بسداد باقي النسبة المتممة لغرامة التقصير - الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على صيانة ونظافة مبانٍ تابعة لها، ثم قيامها بفرض غرامة تقصير على المدعى عليها وفسخ العقد ومصادرة الضمان البنكي جراء تقصير المدعى عليها في التزامات العقد، ثم قيامها بزيادة نسبة غرامة التقصير إلى الحد الأعلى بناء على ملاحظة ديوان المراقبة العامة - اختلاف فسخ العقد عن سحب العمل والتنفيذ على الحساب؛ كون فسخ العقد يُنهي التزامات العقد ماعدا التعويض عن الأضرار، بينما سحب العمل والتنفيذ على الحساب يُبقي العقد بين الطرفين حتى تسوية العقد الجديد - حقيقة المطالبة محل الدعوى هي العود على المدعى عليها بعد استقرار الالتزامات المتقابلة بين الطرفين بزيادة نسبة غرامة التقصير عما حُدِد قبل فسخ العقد، وليس التعويض

عن الأضرار اللاحقة جراء فسخ العقد - قيام المدعية بزيادة غرامة التقصير بناء على قيمة العقد الإجمالية، ودون بيان بنود العقد محل التقصير، ونسبة الغرامة المقابلة لتلك البنود، والأعمال المنفذة وغير المنفذة، والمستحقات المصروفة؛ وذلك بالمخالفة لضوابط فرض غرامة التقصير المنصوص عليها بالنظام والعقد - عدم قيام المطالبة محل الدعوى على أساس سليم - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- المادة (٤٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ.
- المادتان (٨١، ٨٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم ممثل المدعية إلى المحكمة بصحيفة دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٣,١٠٠,٢٠) ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة، باشرت نظرها على النحو المبين تفصيلاً بمحاضر ضبطها، إذ أكد ممثل المدعية أن خلاصة الدعوى: أن جهته تعاقدت مع المؤسسة المدعى عليها على صيانة ونظافة فرع الجهة المدعية بمنطقة نجران وجيزان والمراكز التابعة لها، إلا

أنها قصَّرت في تنفيذ العقد، وذلك بعدم التزامها بتنفيذ بنود العقد المبرم، والتقاعس بتوفير العمالة المطلوبة حسب شروط العقد، مما أدى إلى سوء التنفيذ، فجرى تسجيل الإنذار الأول، ومخاطبة المؤسسة المدعى عليها بالخطاب رقم (٤١٩٨٣) وتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٨هـ، وتسجيل الإنذار الثاني، ومخاطبة المؤسسة بالخطاب رقم (٤٧٥٠٥) وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٤هـ، وتسجيل الإنذار النهائي، ومخاطبة المؤسسة بالخطاب رقم (٧٠١٣٧) وتاريخ ١٤٣٨/٤/٢٦هـ، فجرى إيقاع غرامة على المقاول بمبلغ قدره (٣٤,٢٣٦,٤٠) وهو ما يساوي (٠,٨٨٤٪) من قيمة العقد، وأنه تم فسخ العقد بتاريخ ١٤٣٨/٨/١١هـ، وأنه بناءً على ملاحظة ديوان المراقبة العامة بحسم (١٠٪) من قيمة العقد جرى بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ إيقاع ما نسبته (٩,١١٦٪) من إجمالي قيمة العقد غرامةً على المقاول بمبلغ قدره (٣٨٧,٣٣٦,٦٠) ثلاثمئة وسبعة وثمانون ألفاً وثلاثمئة وستة وثلاثون ريالاً وستون هللة، وأنه تعذر إشعار المقاول بالمبلغ لعدم استلام المدعى عليها البريد الخاص بها، ويطلب إلزامها بسداد مبلغ قدره (٣٥٣,١٠٠,٢٠) ريال. وبطلب الجواب من المدعى عليها، أجاب صاحب المؤسسة بأنه تم تعميد مؤسسته لتنفيذ الأعمال وقيمتها الإجمالية (٣,٨٧٣,٣٦٦) ريالاً، وأن مؤسسته سددت ضماناً بنكياً بمبلغ قدره (١٩٥,١٤١,٠٣) ريال، وأن غاية هذا الضمان خصم أي مستحقات قد تكون للمدعية تجاه المؤسسة، ولا يزال في ذمة المدعى عليها؛ ما يعني أنه على فرض وجود مستحقات لها فإنها تخصم من مبلغ الضمان، ولا يحق لها مصادرة الضمان البنكي ثم مطالبة المؤسسة بغرامات رغم وجود ضمانٍ

في ذمتها. وأضاف بأن المدعية توقفت عن صرف المستخلصات لمدة سنة؛ ما يعني عدم وجود مبرر لها بادعاء التأخير تجاه مؤسسته. وأما عن طريقة احتساب قيمة الغرامة، فإنه على فرض أن الغرامة سببها عدم توفير العمالة، فإن المادة الثالثة من العقد المبرم بين المؤسسة والمدعية نصت في فقرتها (٢) المعنونة بـ(الغرامات والجزاءات الخاصة بالتقصير في توريد الجهاز الإداري والفني والعمالة) على أنه: "إذا عجز المقاول عن توفير العدد الأدنى المطلوب من الجهاز الإداري والفني والعمالة حسب جدول القوى العاملة، سيقوم ممثلو الوزارة بفرض غرامة يومية تعادل (٥٪) من قيمة الراتب الشهري للموظف الغائب أو الذي يعتبر غائباً عن العمل... على ألا تتجاوز هذه الغرامة في نهاية العقد (١٠٪) من قيمة العقد الإجمالية"، وبما أنه لم يتم فرض أي غرامة يومية تعادل (٥٪) من قيمة الراتب الشهري من قبل الوزارة، فإن هذا يثبت أنه لم يصدر من مؤسسته أي قصور في توفير العمالة، كما أن العقد نص على ألا تزيد الغرامة عن (١٠٪) ولم ينص على أن قدرها (١٠٪) في كل حال، مما يلزم المدعية بتحديد سبب فرض غرامة بنسبة (١٠٪) رغم أنها لم تقم بفرض غرامات يومية وفق العقد؛ وعليه فإنه لا يصح للمدعية فرض غرامة (١٠٪) دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في العقد في وقتها لإثبات القصور في جانب المؤسسة. وعلى فرض أن الغرامة سببها التأخير، فإن المدعية استندت على المادة (٤٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السابق، وهذه المادة تنص على: "مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ"، أي أن مقتضى المادة أن الغرامة لا تتجاوز

(١٠٪) من قيمة الأعمال المنفذة، في حين أن المدعية فرضت غرامة على إجمالي قيمة العقد شاملاً الأعمال المنفذة، والأعمال غير المنفذة، وهذا مخالف لنص المادة، كما أن جميع الإنذارات التي أرفقتها المدعية والتي ذكرت أنها سبب فسخ العقد لم تتضمن أي تأخير في تنفيذ المؤسسة للأعمال. وأضاف بأن المدعية بينت أن سبب الغرامة هو تقاعس المؤسسة عن تنفيذ بنود العقد وتوفير العمالة، فهو سبب غير محرر؛ إذ يجب تحديد البنود التي تقاعست المؤسسة في تنفيذها، وتقديم ما يثبت ذلك؛ لأن المؤسسة وفرت العمالة، ونفذت العقد، ويثبت ذلك أن الغرامات الموقعة على المؤسسة قدرها (٤٠,٠٨٦) ريالاً فقط حتى شهر (٣) من عام ١٤٣٧هـ. كما أن المدعية بينت أن سبب فسخ العقد هو عدم التنفيذ وعدم توفير عمالة، في حين ذكرت أن سبب الغرامة هو التأخير في التنفيذ، وهذا تناقض؛ إذ لا يتصور أن يكون سبب الغرامة مختلفاً عن سبب الفسخ، وهذا التناقض يثبت عدم صحة أسباب الفسخ وعدم صحة سبب الغرامة، ثم طلب الحكم برفض الدعوى. وبعرض ذلك على ممثل المدعية، أجاب على رد المدعى عليها: أن ما يخص الحسم على المدعى عليها فإن المادة (٤٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية القديم نص على أنه: "إذا تأخر المتعاقد في تنفيذ العقد عن الموعد المحدد تفرض عليه غرامة تأخير لا تتجاوز (٦٪) من قيمة عقود التوريد، ولا تتجاوز (١٠٪) من قيمة العقود الأخرى"، وأنه بعد حصر ما تم صرفه للمدعى عليها وما تم حسمه على المدعى عليها فإن مبلغ العقد ثلاثة ملايين وثمانمئة وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمئة وستة وستون ريالاً، وأن نسبة

(١٠٪) من قيمة العقد تبلغ ثلاثمئة وسبعة وثمانين ألفاً وثلاثمئة وستة وثلاثين ريالاً وستين هللة، وأن ما سبق فرضه من الغرامات المحصلة من المستخلصات المصروفة للمدعى عليها بلغت (٣٤,٢٣٦,٤٠) ريال، والتي تمثل ما نسبته (٠,٨٨٤٪) من قيمة العقد، وتم فرض غرامة على المدعى عليها بنسبة (٩,١١٦٪) من إجمالي قيمة العقد، أي بمبلغ قدره (٣٥٣,١٠٠,٢٠) ريال، وهو المبلغ المتمم للغرامة الإجمالية المطلوب فرضها بالنسبة الإجمالية من إجمالي العقد. وأما عن المقصود بحسم الأعمال التي لم تنفذ والتي أشارت لها المدعى عليها، فهي أعمال متفق عليها بالعقد المبرم مع المدعى عليها، ولم يتم تنفيذها سواء من أجور عمال أو غيرها، والثابت من خلال الإنذارات الموجهة للمدعى عليها عدم استلام العمالة رواتبهم لعدة أشهر، مما أدى إلى انقطاعهم عن العمل، وعدم تأمين مواد النظافة، وعدم إجراء أعمال الصيانة للمولدات. وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما قدماه، مع تأكيد ممثل المدعية على طلبه إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٣,١٠٠,٢٠) ريال، وتأكيد صاحب المؤسسة المدعى عليها طلبه الحكم برفض الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم تبين عدم حضور ممثل المدعية، وبسؤال الحاضر عما لديه؟ طلب رفض الدعوى وقرر اكتفاءه. وبذلك ختمت المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية.

الأسباب

لما كانت الجهة المدعية تطلب إلزام المؤسسة المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٥٣,١٠٠,٢٠) ريال، والذي يمثّل غرامة تقصير المتعاقد (المدعى عليها) في العقد المبرم بينهما؛ فإن الدعوى تكون حينئذٍ من دعاوى العقود الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية ولائياً بالفصل فيها وفقاً للمادة (١٣/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، وتدخل الدعوى في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، كما أن الدعوى محالة إلى الدائرة طبقاً للمادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن سماع الدعوى، فإن ترسية العقد كانت بتاريخ ١٤٣٦/٧/١٧هـ، وتاريخ فسخه كان في ١٤٣٨/٨/١١هـ، ورفعت الجهة المدعية الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٨/١هـ؛ ما تكون معه الدعوى مسموعة لتقديمها خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن موضوع الدعوى، فإن الجهة المدعية تطلب الحكم بإلزام المؤسسة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٣,١٠٠,٢٠) ثلاثمئة وثلاثة وخمسون ألفاً ومئة ريال وعشرون هللة، باعتباره المبلغَ المتمّمَ للغرامة الإجمالية المطلوب فرضها على المتعاقد، بما يمثّل نسبة (١٠٪) من إجمالي قيمة العقد، موضحة أنه سبق -قبل الفسخ- حسم ما نسبته (٠,٨٨٤٪) من إجمالي قيمة

العقد، غرامات على المدعى عليها، وأنه بناء على ملاحظة ديوان المراقبة العامة فإنها تطلب إلزام المتعاقد بباقي النسبة غير المحسومة، وهي (٩,١١٦٪) من إجمالي قيمة العقد، ليبلغ مجموع الحسم (١٠٪) من قيمة العقد الإجمالية. بينما تدفع المدعى عليها بأنها قدمت للمدعية ضماناً بنكياً بقيمة (١٩٥,١٤١,٠٣) ريال لغرض الاستيفاء منه عند وجود مستحقات لها، كما أن المدعية تأخرت في سداد مستحقاتها ولم تراعِ طريقة فرض الغرامة التي نص عليها النظام والعقد، حيث تطالب بحسم ما نسبته (١٠٪) من قيمة العقد الإجمالية دون التفريق بين الأعمال المنفذة والأعمال غير المنفذة، كما أن النظام نص على ألا تتجاوز الغرامة (١٠٪) من قيمة العقد ولم ينص على أنها (١٠٪)، وأنها لم تسلك الطريقة الصحيحة في احتساب الغرامة المنصوص عليها في العقد والتي تعادل قيمة (٥٪) من الأجرة اليومية. وبما أن الثابت أن المدعية قد فرضت ما نسبته (٠,٨٨٤٪) من إجمالي قيمة العقد، تمثّل غرامات على المقاول، ثمَّ وجهت له عدداً من الخطابات بتلا في الملحوظات، وختمتها بإصدار قرارها بفسخ العقد وإنهاء الرابطة العقدية بتاريخ ١٤٣٨/٨/١١هـ مع مصادرة الضمان البنكي المقدم من المقاول، وكان ذلك مبنياً على عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ بنود العقد، والتقاعس في توفير العمالة المطلوبة وفقاً لما هو مدوّن في محضر لجنة فحص العروض رقم (١١٠٨٨٧) وتاريخ ١٤٣٨/٧/٢٣هـ. وبما أن فسخ العقد يختلف عن سحب العمل والتنفيذ على الحساب من حيث الأثر؛ حيث تنتهي الالتزامات المتقابلة بين الطرفين في الفسخ بوجه عام، إلا ما يخص التعويض عن الضرر اللاحق

بالطرف المضرور إذا ثبت عدم كفاية الضمان البنكي في التعويض عنها، وأما في حالة سحب العمل والتنفيذ على الحساب فإن العلاقة بين الطرفين تظل قائمة حتى تسوية العقد الجديد. وبما أن المدعية تطالب المؤسسة المدعى عليها بفارق النسبة في الغرامة بناءً على المحضر رقم (١٠٢٧٩٩) وتاريخ ١٤٤٠/١١/١٣هـ، فإن حقيقة ما تطالب به الجهة المدعية هي العود على المؤسسة المدعى عليها بعد استقرار الالتزامات المتقابلة بزيادة نسبة الغرامة عما حددته عند فسخ العقد، بعد مضي أكثر من سنتين على إجراء الفسخ، وبما أن ما تطالب به الجهة المدعية مؤسساً على فارق النسبة في الغرامة، وليس على ضرر لحقها بسبب الفسخ؛ فإن مطالبتها حينئذٍ تكون مبنيةً على غير أساس متين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فقد نصت المادة (٤٩) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ على ما يلي: "إذا قصر المتعاقد في عقود الصيانة والتشغيل والعقود ذات التنفيذ المستمر في تنفيذ التزاماته، تفرض عليه غرامة لا تتجاوز (١٠٪) عشرة في المئة من قيمة العقد، مع حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ"، ونصت المادة (٨١) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ على أنه: "إذا قصر المتعاقد في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر، كالصيانة والنظافة والتشغيل وتقديم خدمات الإعاشة وعقود النقل وفي عقود التصنيع في تنفيذ التزاماته، تحسم عليه غرامة تقدر في العقد، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة (١٠٪) من القيمة الإجمالية للعقد"، ونصت المادة

(٨٢) من ذات اللائحة على أنه: "يجب على الجهات الحكومية عند تقدير الغرامات في العقود المشار إليها في المواد (التاسعة والسبعين، والثمانين، والحادية والثمانين) من هذه اللائحة، النص في شروط المنافسة وفي شروط العقد على أسلوب حسم الغرامة، بحيث تغطي الغرامة كافة جوانب التقصير، أو التأخير في التنفيذ، وتتدرج في التطبيق، مع تناسب الغرامة مع درجة المخالفة، سواء كانت بمبلغ مقطوع، أو بنسبة محددة من قيمة البند المقصر في تنفيذه، أو بأسلوب آخر يتلاءم مع طبيعة البند المقصر في تنفيذه"، وقد تضمنت نصوص العقد ما يبين أسلوب حسم الغرامة، حيث نصت المادة الثالثة من الشروط الخاصة للعقد على أنه: "في حالة عدم قيام المقاول بتنفيذ أي جزء من التزاماته المنصوص عليها في هذا العقد والمواصفات والشروط المكملة له، والواردة بخطاب الدعوة، أو أهمل في تنفيذ أي عمل بأي موقع، بحيث لم ينفذ على الوجه المطلوب، يحق للطرف الأول (الوزارة) أو من يمثلها بالموقع تنفيذ أو إصلاح الأعمال على الوجه المطلوب على حساب المقاول بأية تكاليف مهما بلغت، كما يحق للوزارة (الطرف الأول) أو من يمثلها بموقع العمل تقدير قيمة الأعمال التي لم تتم على الوجه المطلوب، ومخالفة العقد، والمواصفات والشروط، وخصم تلك القيمة من استحقاقات المقاول الشهرية، مع حسم غرامة إضافية على قيمة البند محل المخالفة بنسبة (١٠٪) للشهر الأول، (١٥٪) للشهر الثاني (٢٠٪) للشهر الثالث، على أن لا تتجاوز هذه الغرامة في نهاية العقد نسبة (١٠٪) من قيمة العقد الإجمالية وفقاً للفصل الثالث عشر من اللائحة التنفيذية لنظام المشتريات الحكومية، وذلك

بالإضافة إلى ما جاء بتعميم وزارة المالية رقم (١٤٠٤/١٧) وتاريخ ١٤٠٣/٤/٢٦هـ المتضمن حسم التكاليف المماثلة للبنود والخدمات التي لم يتم تنفيذها بالشكل الذي تم الاتفاق عليه، ولو تجاوزت قيمة الحسم نسبة (١٠٪) من قيمة العقد"، وجاء في الفقرة (٢) من هذه المادة بأنه: "إذا عجز المقاول عن توفير العدد الأدنى المطلوب من الجهاز الإداري والفني والعمالة، حسب جدول القوى العمالة، سيقوم ممثلو الوزارة بفرض غرامة يومية تعادل (٥٪) من قيمة الراتب الشهري للموظف الغائب، أو الذي يعتبر غائباً عن العمل عن كل يوم غياب، وتؤخذ معدلات الرواتب من جدول تكلفة الرجل لكل شهر طبقاً لأسعار المقاول، على ألا تتجاوز هذه الغرامة في نهاية العقد (١٠٪) من قيمة العقد الإجمالية". بما مؤداه مما سلف استقلال الجهة الإدارية المتعاقدة بالسلطة التقديرية في تقدير الغرامة عن التقصير بما لا يتجاوز (١٠٪) من قيمة العقد، وأن تكون الغرامة مبنيةً على نسبة معينة من قيمة الراتب الشهري للموظف الغائب، مع بيان البنود التي قصّر فيها المتعاقد. وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بفارق النسبة غير المحسومة بنسبة إجمالية لقيمة العقد دون تفقير للبنود محل التقصير، وبغير بيان للنسب المقابلة لهذه البنود، ودون إيضاح للأعمال المنفذة وغير المنفذة، والمبالغ المصروفة للمقاول من عدمها، بل اكتفت بالنظر لقيمة العقد الإجمالية وقررت على ضوئها نسبة الحسم دون مراعاة لهذه الجوانب؛ ما تكون معه مطالبة الجهة المدعية للمدعى عليها مبنيةً على أساس غير سليم من هذه الناحية أيضاً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المختوم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المرفوعة من هيئة الهلال الأحمر السعودي ضد مؤسسة (...).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: أن المدعية لم تبين الأسانيد الواقعة على تقصير المدعى عليها في توفير العمالة حتى يمكن على أساسها معرفة ما يجب حسمه على المقاول، كما لم تذكر أن المدعى عليها استلمت مبلغاً عن أعمال لم تنفذ. أما ما يخص مصادرة الضمان وما ذكرته المدعية أنها لم تقم بمصادرته، فسواء تمت المصادرة أو لم تتم فإن القرار نص على مصادرته كما يتضح ذلك من قرار فسخ العقد رقم (١٢٤٤٨٩) وتاريخ ١٤٣٨/٨/١١هـ في حين لم تطالب المدعى عليها بإلغائه.